

III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo y Empleo

- 2681** *Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de julio de 2026, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo para la gestión y distribución de fondos en el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas para los ejercicios 2026 y 2027.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20, apartado 1, del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de los referidos preceptos y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo para la gestión y distribución de fondos en el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas para los ejercicios 2026 y 2027, cuyo texto se acompaña como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de 2026.- El Secretario General, Tomás Pérez Ramos.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO PARA LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LOS EJERCICIOS 2026 Y 2027.

En Canarias, a 13 de julio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Jéssica del Carmen de León Verdugo, Consejera de Turismo y Empleo, en virtud del Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente del Gobierno de Canarias, actuando como Presidenta del Servicio Canario de Empleo, según lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, con la facultad para suscribir convenios, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.e) de la citada Ley 12/2003.

De otra parte, D. Óscar Mata Izquierdo, Gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo-FUNCATRA, cargo que ostenta en virtud de nombramiento por su Patronato, celebrado con fecha 5 de febrero de 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de sus Estatutos y artículo 22 de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- El Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE, es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Consejería de Turismo y Empleo y creado por la Ley 12/2003, de 4 de abril.

El SCE, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene encomendado el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación laboral y de las políticas activas de empleo, fomento de la ocupación, información, orientación y formación profesional ocupacional y continua. Además, ejerce actuaciones de apoyo a la economía social y acciones de estímulo a la emprendeduría.

La Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, en su artículo 21 establece que “(...) Forman parte del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias el SCE y la red de estructuras, medidas y acciones subvencionadas por el mismo para promover y desarrollar la política de empleo del Gobierno de Canarias. La red, a fin de lograr la eficiencia de esa política de empleo, quedará coordinada por el SCE, el cual pondrá en marcha los instrumentos de cooperación con otras administraciones y entidades públicas o privadas para lograr que los recursos subvencionados por el Servicio funcionen conforme a criterios de coordinación para lograr la eficacia y la eficiencia. (...) Las entidades cooperadoras realizarán preferentemente sus actuaciones en los términos y respecto de las materias que resulten del convenio suscrito al efecto (...)”.

Segundo.- Por su parte, la Fundación Pública “Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo”, en adelante FUNCATRA, es una fundación creada por Acuerdo del Gobierno de Canarias el 18 de diciembre de 1998, que tiene naturaleza jurídica de fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- Mediante Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, de 20 de mayo de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 106, de 1 de junio de 2026, se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas, en régimen de concurrencia no competitiva y abierta, para los ejercicios 2026 y 2027.

El objeto de esta convocatoria tiene por finalidad la concesión de subvenciones, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación de personas desempleadas. Las acciones formativas que se subvencionen irán dirigidas a sus destinatarias, personas desempleadas, con el fin de proporcionarles la formación necesaria, para desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades de cualificación profesional y a las demandas de profesionales del mercado de trabajo.

Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el resuelvo séptimo de la convocatoria, podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación aquellas empresas o entidades que, con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias, adquieran para sí mismas el compromiso de contratación vinculado al programa formativo solicitado, comprometiéndose al desarrollo de la formación y a la posterior incorporación a su plantilla de las personas participantes en los términos establecidos en la convocatoria.

Asimismo, podrán ser beneficiarias las entidades de formación acreditadas y/o inscritas conforme a la normativa vigente, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuando asuman el compromiso de contratación mediante acuerdos o convenios con empresas o entidades que efectuarán materialmente las contrataciones. En estos supuestos, la entidad de formación beneficiaria mantendrá, en todo caso, la responsabilidad frente al Servicio Canario de Empleo respecto de la ejecución de la actividad formativa subvencionada y del cumplimiento del compromiso de contratación asumido.

Quinto.- De acuerdo con lo previsto en el resuelvo cuarto de la citada Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, de fecha 20 de mayo de 2026, se designa a FUNCATRA como entidad colaboradora del SCE para la gestión de la subvención, así como el pago a las entidades beneficiarias, para cuya efectividad se suscribe este Convenio de Colaboración.

Por su parte, la Ley General de Subvenciones, en su artículo 16.1, señala que “se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por esta”, recogiendo el apartado 3 del mismo artículo el contenido mínimo que deberá tener el Convenio.

Asimismo, el artículo 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que “pueden ser entidades colaboradoras de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma, de los organismos públicos y demás entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma, en materia de subvenciones: e) Las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma”.

Sexto.- El SCE no cuenta con los medios materiales suficientes para la diligente gestión del procedimiento de concesión de las subvenciones aludidas en el apartado tercero de esta parte expositiva.

Séptimo.- FUNCATRA cuenta con los medios y las capacidades necesarias para colaborar con el SCE en la gestión de las solicitudes de subvención, de tal forma que mejorará sensiblemente el servicio prestado a las personas beneficiarias de estas subvenciones.

Los puntos fuertes sobre los que se asienta esta designación son: la operatividad, infraestructuras, medios y experiencia en la colaboración con las Administraciones Públicas.

Octavo.- FUNCATRA acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, FUNCATRA acredita el cumplimiento de dichos requisitos.

Noveno.- El cumplimiento del presente Convenio conlleva tratamiento de datos de carácter personal; el Registro de tratamientos del SCE se encuentra publicado en la web de de Presidencia del Gobierno.

Consta en el expediente declaración responsable de FUNCATRA en la que indica la ubicación geográfica de los servidores que utilizará para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del tratamiento de datos personales correspondientes al presente Convenio.

Dado que el cumplimiento de este Convenio implica la realización de operaciones de tratamiento de datos personales por la entidad colaboradora FUNCATRA por cuenta del SCE, procede realizar un encargo de tratamiento de datos personales, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Décimo.- El presente Convenio se guía por los principios rectores y derechos reconocidos en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Undécimo.- Con la suscripción de este Convenio, ambas partes persiguen el interés público, mejorando la eficiencia en la gestión pública, facilitando la utilización conjunta de medios, contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública, garantizando que los servicios públicos se presten de modo que se logren los objetivos que tienen en común.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se registrá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio y de la entidad colaboradora.

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), como entidad colaboradora para la gestión y distribución de fondos en el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas para los ejercicios 2026 y 2027, cuya convocatoria fue aprobada por Resolución de la Presidencia del SCE n.º 3710/2026, de 20 de mayo de 2026, en régimen de concurrencia no competitiva abierta, atendiendo a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Por entidad colaboradora se entiende, de conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Subvenciones, “aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a las beneficiarias cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio”.

Segunda.- Normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.

La financiación de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se realizará con cargo a crédito adecuado y suficiente consignado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, procedente de financiación estatal. Estos fondos se corresponden con la distribución territorial de créditos a las comunidades autónomas acordada en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 21 de mayo de 2025.

La Orden TES/866/2025, de 1 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente, para el ejercicio económico de 2025, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, créditos del ámbito laboral financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en su artículo 4.11, establece las condiciones de gestión de dichos créditos para las acciones formativas con compromiso de contratación que se concedan al amparo de esta Orden en aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Resultará, además, de aplicación a las Acciones Formativas con Compromiso de Contratación la siguiente normativa:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, con el alcance establecido en su disposición transitoria primera.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.
- Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.
- Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
- Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de violencia de género.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
- Real Decreto 69/2025, de 4 de febrero, por el que se desarrollan los elementos integrantes y los instrumentos de gestión del Sistema Nacional de Formación Profesional, y se modifica el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones.
- Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones.

- Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizajes informales.

- Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecúan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional.

- Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

- Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

- Resolución de la Presidencia del SCE, de 30 de diciembre de 2025, por la que se establecen los criterios y el procedimiento aplicable a la concesión de becas y ayudas destinadas a personas desempleadas participantes en acciones formativas y en prácticas profesionales no laborales promovidas por el Servicio Canario de Empleo.

Tercera.- Plazo de vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción y mantendrá su vigencia hasta el 30 de abril de 2029. Antes de la finalización de dicho plazo, las partes podrán acordar su prórroga, por el tiempo estrictamente necesario para finalizar las actuaciones pendientes de ejecución, justificación o cierre, sin que la duración total del convenio, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 6 años.

Cuarta.- Medidas de garantía y requisitos de solvencia de la entidad colaboradora.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, FUNCATRA, como medio propio personificado del Gobierno de Canarias, está exenta de la prestación de garantías para ser designada entidad colaboradora, dado su carácter de Fundación Pública Canaria.

No obstante, deberá acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, mediante la aportación de certificados expedidos por los órganos competentes.

2. De acuerdo con lo expuesto en el apartado octavo de la parte expositiva del presente Convenio se considera adecuada la solvencia de la entidad colaboradora.

Quinta.- Obligaciones generales de la entidad colaboradora: requisitos que debe cumplir y hacer cumplir en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

1. Son obligaciones generales las establecidas en el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones, a saber:

a) Entregar a las entidades beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el Convenio suscrito con la entidad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

2. La entidad colaboradora deberá disponer en el momento del inicio de la colaboración de los medios humanos y técnicos necesarios para realizar la colaboración regulada en el presente Convenio.

3. Las tareas a realizar serán:

a) Dar la preceptiva publicidad del programa de ayudas y subvenciones y condiciones de las mismas, asegurando su más extenso y amplio conocimiento por parte de las potenciales entidades y personas beneficiarias.

b) Informar sobre las modalidades, bases y convocatoria que regula el programa de subvenciones, así como de la documentación preceptiva que deben presentarse.

c) Prestar apoyo técnico y administrativo al SCE en la recepción, ordenación, revisión formal y tratamiento de las solicitudes de subvención y de la documentación que las acompañe, identificando, en su caso, la documentación no aportada o las posibles deficiencias observadas, y elaborando la información y documentación de apoyo necesaria para facilitar al SCE la comprobación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la normativa aplicable.

d) Prestar apoyo al SCE en el análisis técnico y administrativo de las solicitudes de subvención y de la documentación aportada. A tal efecto, podrá elaborar borradores de requerimientos de subsanación, aclaración o aportación documental respecto de aquellas solicitudes en las que se detecten posibles defectos u omisiones. Dichos borradores se ajustarán a los modelos e instrucciones facilitados por el SCE y se remitirán a este para su revisión, validación y, en su caso, posterior firma y tramitación por el órgano competente. Todas estas actuaciones se realizarán bajo la supervisión, coordinación y directrices del SCE.

e) Una vez completado el análisis técnico y administrativo de apoyo, FUNCATRA elaborará y remitirá al órgano instructor del SCE la documentación, informes auxiliares, relaciones de solicitudes y demás información de apoyo que resulte necesaria para la instrucción de los expedientes. Asimismo, podrá elaborar borradores de propuestas, resoluciones y otros documentos de tramitación, incluyendo aquellos relativos a la concesión, desistimiento o desestimación de solicitudes, para su posterior revisión, validación y, en su caso, aprobación y firma por los órganos competentes del SCE, a quienes corresponde en todo caso el ejercicio de las funciones instructoras y la adopción de las resoluciones administrativas que procedan.

f) Realizar el seguimiento, control y apoyo a la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades y personas beneficiarias, incluyendo la revisión de la documentación justificativa, la detección y análisis de incidencias, la elaboración de propuestas de actuación que permitan dar respuesta a las reclamaciones, alegaciones y demás incidencias planteadas durante la tramitación de los expedientes, así como la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias para el cierre y liquidación de las subvenciones en los distintos sistemas y aplicaciones de gestión habilitados al efecto.

Asimismo, corresponderá la preparación, tratamiento, validación y generación de ficheros, bases de datos, registros electrónicos y cualquier otro soporte o formato de intercambio de información requerido para su incorporación a las aplicaciones corporativas de gestión económica y administrativa, tales como SISPECAN, SEFLOGIC o cualesquiera otras que las sustituyan o complementen, así como la ejecución de las operaciones necesarias para garantizar la correcta finalización, seguimiento y trazabilidad de los expedientes subvencionales.

g) Llevar a cabo la revisión, análisis y comprobación de la documentación justificativa aportada por las entidades y personas beneficiarias de las subvenciones, elaborando los correspondientes informes-propuesta y cuantos documentos técnicos resulten necesarios para su tramitación. Asimismo, elaborar los requerimientos de subsanación, aclaración, aportación documental y demás comunicaciones necesarias para garantizar la correcta ejecución, seguimiento, comprobación, justificación, liquidación y cierre de los expedientes subvencionales, realizando cuantas actuaciones técnicas y administrativas sean precisas para la finalización de los procedimientos de gestión, control y cierre de las subvenciones.

h) Someterse a las actuaciones de inspección y control que puedan realizarse por el órgano concedente, dirigidas a comprobar la correcta gestión de los fondos recibidos, al control financiero de la Intervención General y a los procedimientos fiscalizadores de la Audiencia de Cuentas de Canarias y del Tribunal de Cuentas.

i) Cualquier otra que se le encomiende por la Comisión de Seguimiento que se regula en el presente Convenio.

j) Realizar todas las actuaciones cumpliendo con lo dispuesto en este Convenio en lo relativo a la protección de datos de carácter personal y el deber de sigilo.

k) Cumplir con las obligaciones que para la entidad colaboradora establecen la Ley General de Subvenciones y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

l) Entregar a las entidades beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases y convocatoria de subvenciones en las que FUNCATRA actúa como entidad colaboradora en el marco del presente Convenio, una vez dictada la correspondiente resolución definitiva de concesión por el órgano concedente.

m) Justificar, ante el órgano concedente de las ayudas, la entrega de los fondos percibidos y, en su caso, entregar la justificación presentada por las beneficiarias.

n) Será, a todos los efectos, el interlocutor ante el SCE en la gestión de las subvenciones.

o) La llevanza de los libros y registros contables, que de acuerdo con la normativa de aplicación sean exigibles.

p) Dar visibilidad al origen de los fondos percibidos y verificar, en el ámbito de las actuaciones de seguimiento y control que le sean encomendadas, que las entidades beneficiarias cumplen las obligaciones de información y publicidad previstas en la convocatoria, haciendo constar el carácter público de la financiación de las acciones formativas subvencionadas por el Servicio Canario de Empleo e incorporando, en las actividades de información, publicaciones, material didáctico, cartelería, instalaciones y demás soportes que procedan, el emblema del Servicio Canario de Empleo y el del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en la resolución de convocatoria, en el Manual de Gestión y en la Guía de Información y Publicidad aplicable.

4. La entidad colaboradora hará constar en todo momento que su colaboración se efectúa en nombre y por cuenta del SCE.

5. Deberá facilitar al SCE, a través del interlocutor designado, cuanta información le sea requerida en relación con las tareas asignadas, informando de su grado de ejecución, incidencias y resultados, en los plazos que se establezcan por el SCE.

6. La información relativa a estas subvenciones, además de publicarse en la web del SCE, deberá difundirse en sus redes sociales. Asimismo, se habilitarán un correo electrónico y un número de teléfono para consultas.

7. Desarrollará las tareas propias de la colaboración en la gestión del procedimiento objeto del presente Convenio en sus propias instalaciones, empleando sus propios medios materiales y personales, sin perjuicio de la subcontratación de las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento efectivo de las tareas a que se refiere el apartado 3.

Sexta.- Obligaciones del SCE.

1. El SCE, en su condición de órgano concedente de las ayudas, asume, a través de la Subdirección de Formación del SCE, las siguientes obligaciones:

a) Facilitar a la entidad colaboradora el acceso al aplicativo informático de gestión de la subvención en los términos que se especifican en el presente Convenio y las acciones de formación necesarias para el manejo de dicho aplicativo.

b) Impartir a la entidad colaboradora instrucciones relativas a la interpretación de las condiciones o requisitos establecidos en el procedimiento de gestión y tramitación de estas ayudas.

c) Fijar a la entidad colaboradora los plazos de ejecución de las tareas a ejecutar por ella y supervisar el estricto cumplimiento de los plazos de tramitación de las ayudas.

d) Compensar a la entidad colaboradora los costes en que incurra por sus actuaciones en virtud de este Convenio.

2. La suscripción del Convenio no supondrá la alteración de la titularidad de las competencias del órgano administrativo, afectando únicamente a los elementos de su ejercicio por la ejecución de las tareas que se asignan.

Séptima.- Compensación económica a la entidad colaboradora.

1. A los efectos previstos en el artículo 16.3.m) de la Ley General de Subvenciones, la gestión a realizar por FUNCATRA como entidad colaboradora será compensada por el SCE, con una cuantía de doscientos cuarenta y seis mil quinientos veintiún euros con sesenta y seis céntimos (246.521,66 euros).

Dicha cuantía tiene carácter de importe máximo, sin que pueda superarse el coste efectivo de las actuaciones ejecutadas ni financiarse gastos ajenos al objeto del presente Convenio.

El presupuesto podrá verse afectado por contingencias o desviaciones entre las distintas partidas de gasto previstas, siempre que no se supere el importe total de la compensación económica establecida a favor de FUNCATRA, no se altere el objeto del Convenio y las desviaciones estén justificadas por necesidades vinculadas a su ejecución.

Ambas partes acuerdan expresamente autorizar una desviación de hasta un veinte por ciento (20%) entre partidas de costes directos entre sí y del mismo porcentaje entre partidas de costes indirectos entre sí.

2. La compensación económica se corresponde con los costes necesarios para la ejecución de las tareas atribuidas a FUNCATRA durante el periodo de vigencia operativa previsto, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de abril de 2029, con cargo a la aplicación presupuestaria 5001 241E 2270900-Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.

La financiación del Convenio se instrumentará mediante el correspondiente documento contable de retención de crédito plurianual, con la siguiente distribución por anualidades:

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Importe
2026	5001 241E 2270900	30.715,40 €
2027	5001 241E 2270900	89.409,75 €
2028	5001 241E 2270900	99.473,87 €
2029	5001 241E 2270900	26.922,64 €
TOTAL		246.521,66 €

La eficacia de los compromisos económicos correspondientes a ejercicios futuros quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio presupuestario y a la tramitación presupuestaria que resulte procedente.

3. La compensación económica se corresponde con los costes necesarios para la ejecución de las tareas atribuidas a FUNCATRA durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de abril de 2029, conforme a la siguiente distribución por partidas y anualidades:

PRESUPUESTO					
PARTIDAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
CD-PERSONAL DIRECTO A CONTRATAR	22.252,02	53.680,36	54.946,30	20.051,65	150.930,33
CD-PERSONAL PROPIO	2.840,12	12.908,32	19.014,61	2.189,50	36.952,55
CD-ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	335,68	2.099,16	2.407,08	268,91	5.110,83
CD-GASTOS DIRECTOS DE GESTIÓN	1.041,82	2.796,93	3.104,14	916,86	7.859,75
CD-DESPLAZAMIENTOS	617,70	1.235,40	1.235,40	411,50	3.500,00
SUBTOTAL COSTES DIRECTOS	27.087,34	72.720,17	80.707,53	23.838,42	204.353,46
CI-COSTES INDIRECTOS (PERSONAL APOYO Y GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN)	3.628,06	16.689,58	18.766,34	3.084,22	42.168,20
SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS	3.628,06	16.689,58	18.766,34	3.084,22	42.168,20
TOTAL PROYECTO	30.715,40	89.409,75	99.473,87	26.922,64	246.521,66

4. La compensación económica se abonará a FUNCATRA con la siguiente cronología:

Pago	Momento de abono	Anualidad	Importe
1.º	Tras la firma del Convenio	2026	30.715,40 €
2.º	Primer trimestre de 2027	2027	89.409,75 €
3.º	Primer trimestre de 2028	2028	99.473,87 €
4.º	Primer trimestre de 2029	2029	26.922,64 €
Total			246.521,66 €

El primer pago, por importe de 30.715,40 euros, se abonará tras la firma del Convenio, previa presentación por FUNCATRA de la correspondiente factura electrónica, acompañada del plan de actuación para la puesta en marcha de las actuaciones objeto del Convenio, que incluirá el cronograma de trabajo, la previsión de medios técnicos y humanos asignados, la planificación de tareas y los mecanismos de seguimiento previstos.

El segundo pago, por importe de 89.409,75 euros, se abonará durante el primer trimestre del ejercicio 2027, previa presentación por FUNCATRA de la correspondiente factura electrónica y de la certificación correspondiente conforme al modelo que figura en el Anexo I.

El tercer pago, por importe de 99.473,87 euros, se abonará durante el primer trimestre del ejercicio 2028, previa presentación por FUNCATRA de la correspondiente factura electrónica y de la certificación correspondiente conforme al modelo que figura en el Anexo I.

El cuarto pago, por importe de 26.922,64 euros, se abonará durante el primer trimestre del ejercicio 2029, previa presentación por FUNCATRA de la correspondiente factura electrónica y de la certificación correspondiente conforme al modelo que figura en el Anexo I.

5. El abono de la compensación se realizará previa presentación por FUNCATRA de la correspondiente certificación de actuaciones y factura electrónica, por los importes efectivamente ejecutados y con el límite máximo previsto en esta cláusula.

La certificación deberá identificar el periodo al que corresponde, las actuaciones realizadas y los costes imputados, con desglose suficiente para permitir su comprobación por el Servicio Canario de Empleo.

6. Las facturas a presentar por la entidad colaboradora deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Las facturas deberán emitirse por medios exclusivamente electrónicos y se presentarán en el Punto de Entrada de Factura Electrónica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la siguiente dirección URL: <https://sede.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/pefac/>

Los datos de la unidad DIR3 correspondientes al órgano instructor son los que se detallan a continuación:

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
– Unidad Tramitadora: A05033138. – Oficina Contable: A05033138. – Órgano Gestor: A05033138. – Denominación órgano gestor: Servicio Canario de Empleo. – CIF: Q8855008B. – Domicilio sede: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n. 35014 Las Palmas de Gran Canaria.

7. Las desviaciones entre conceptos de gasto que pudieran producirse durante la ejecución deberán estar justificadas por necesidades vinculadas al desarrollo del Convenio, no podrán alterar su objeto ni incrementar el importe máximo de la compensación económica, y deberán ser comunicadas al Servicio Canario de Empleo.

8. El incumplimiento total o parcial de la obligación de ejecutar las tareas previstas en el presente Convenio, la falta de aplicación de la compensación económica a su objeto, la justificación insuficiente o la imputación de gastos no vinculados a las actuaciones convenidas darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, conforme a la normativa aplicable en materia de convenios administrativos, subvenciones y reintegro de fondos públicos.

Octava.- Régimen de modificación del Convenio.

Durante el periodo de vigencia del Convenio, cualquiera de las partes firmantes podrá instar la modificación de las cláusulas del mismo, mediante solicitud motivada, comprensiva de las necesidades y beneficios de la misma, dirigida de forma escrita a la otra parte del Convenio.

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión de alguno de los contenidos del Convenio que deberá ser solicitada y resuelta con anterioridad a la finalización del mismo, cuyas modificaciones deberán incorporarse mediante adendas, que requerirán acuerdo unánime de las partes firmantes y se incorporará al Convenio, como parte integrante del mismo.

Novena.- Causas de resolución.

Serán causas de resolución del Convenio:

1. Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
2. El acuerdo unánime de las partes firmantes.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes.
4. La revocación de la designación de FUNCATRA como entidad colaboradora, por parte del SCE.
5. La voluntad unilateral de una de las partes, comunicada a la otra parte de forma fehaciente y por escrito con una antelación mínima de 30 días naturales a la fecha en que haya de surtir efectos.
6. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, el órgano de seguimiento, vigilancia y control elevará propuesta a las partes signatarias acerca de la forma de finalizar las actuaciones en curso.

Décima.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

1. Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto y contenido del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, integrada por los siguientes miembros:

- Dos vocales, personas designadas por el SCE.
- Dos vocales, personas designadas por la entidad colaboradora.

La Presidencia y la Secretaría de la Comisión recaerán en las personas representantes del SCE.

2. La Comisión se reunirá cuando así lo solicite alguna de las partes.
3. Las funciones de esta Comisión de Seguimiento son las siguientes:
 - a) Impulsar el desarrollo del Convenio y la detección de necesidades.
 - b) Resolver las dudas que suscite su cumplimiento.
 - c) Realizar el seguimiento y control de la ejecución del Convenio, corregir las desviaciones que se produzcan y/o proponer mejoras en su ejecución.

- d) Facilitar la colaboración de las partes y la interpretación del Convenio.
- e) Proponer modificaciones del Convenio.
- f) Resolver las controversias que, en ejecución del Convenio, pudieran plantearse con carácter previo al recurso a la vía contencioso-administrativa.

4. El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

Undécima.- Incumplimiento de los compromisos asumidos.

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes, la parte cumplidora podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa no conlleva ninguna indemnización.

Duodécima.- Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información.

1. En cuanto a la protección de datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal que sea de aplicación durante la vigencia de este Convenio.

Se adoptarán las medidas de seguridad indicadas en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

El Delegado de Protección de Datos del SCE es la Secretaría General.

2. Dado que la ejecución del Convenio implica el tratamiento de datos de carácter personal, FUNCATRA tendrá la condición de Encargado del tratamiento de los datos personales que vaya a tratar por cuenta del SCE, Responsable del tratamiento, en los términos establecidos en el encargo de tratamiento que figura en el Anexo II.

FUNCATRA, como Encargado del tratamiento, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, tanto las que deriven de

la legislación vigente, como las establecidas en el anexo al presente Convenio, así como lo dispuesto en las resoluciones o instrucciones que, en su caso, dicte por escrito el Responsable del tratamiento.

3. FUNCATRA se compromete, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de FUNCATRA, adscrito o no, a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para el SCE.

4. FUNCATRA, en su condición de Encargado del tratamiento, remitirá al SCE, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio de la vigencia del Convenio, una declaración responsable, firmada por quien ostente su representación legal, en la que señale:

- Que el personal adscrito, bajo su autoridad, a la ejecución del Convenio, ha suscrito los correspondientes compromisos de confidencialidad. Indicando además en la declaración la identidad de esas personas, sus funciones y el lugar de desarrollo de las mismas.

- Que ha impartido o se propone impartir, al citado personal, formación en protección de datos, realizando en la declaración una breve descripción de la misma.

- Si le es o no exigible la obligación de contar con su propio registro de actividades de tratamiento efectuadas en su calidad de encargado, regulado en el artículo 30.2 del RGPD, en relación con el artículo 31 LOPDGDD. En caso afirmativo, adjuntará copia del referido registro. En caso negativo, justificará la existencia de alguno de los supuestos excepcionales del artículo 30.5 del RGPD.

Decimotercera.- Entrega y justificación de los fondos públicos a la entidad colaboradora para su reparto entre las entidades beneficiarias.

1. El libramiento de los fondos públicos a FUNCATRA se realizará una vez dictada por el órgano competente del SCE la correspondiente resolución de concesión y, en su caso, la resolución o autorización de pago que proceda, de conformidad con lo previsto en la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas para los ejercicios 2026 y 2027.

Con carácter previo al libramiento de fondos, FUNCATRA deberá haber realizado las actuaciones materiales de revisión, comprobación y apoyo a la gestión que le correspondan conforme al presente Convenio y a las instrucciones, criterios técnicos y pautas operativas que establezca la Subdirección de Formación del SCE. Todo ello se entenderá sin perjuicio de que la competencia para dictar los actos administrativos de concesión, pago, modificación, pérdida del derecho al cobro o reintegro corresponda exclusivamente a los órganos competentes del SCE.

2. Para la formulación de la propuesta de resolución, la entidad colaboradora deberá haber realizado las actuaciones de comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria para la obtención de la condición de entidad beneficiaria.

3. La cuantía librada a la entidad colaboradora no podrá superar la suma de los importes individualmente concedidos o autorizados para pago a las entidades beneficiarias incluidas en la correspondiente resolución. Los fondos recibidos por FUNCATRA tendrán carácter finalista. Dicha cuantía se transferirá a la cuenta corriente específicamente mantenida por la entidad colaboradora para la gestión de los fondos públicos destinados a la concesión de subvenciones.

4. La distribución de fondos a las entidades beneficiarias se ajustará al régimen de pago establecido en la convocatoria. En particular, podrán realizarse abonos anticipados de hasta el 80% del importe concedido para la actividad formativa, cuando proceda conforme a la convocatoria y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su pago. El importe restante se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada, en los términos previstos en la convocatoria.

5. Recibidos los fondos librados por el órgano concedente, la entidad colaboradora procederá a su distribución entre las entidades beneficiarias incluidas en la resolución de concesión en un plazo máximo de 15 días, salvo que el Servicio Canario de Empleo establezca otro plazo o que concurra causa justificada que impida efectuar la transferencia y, en el plazo máximo de 10 días siguientes al pago a las entidades beneficiarias, emitirá informe que contendrá datos, al menos, sobre los siguientes extremos:

- a) Denominación social de la entidad beneficiaria.
- b) Número de Identificación Fiscal.
- c) Número de expediente o referencia de la acción o itinerario formativo.
- d) Resolución de concesión o de pago a la que corresponde la transferencia.
- e) Importe transferido.
- f) Cuenta corriente destinataria de la transferencia del importe de la subvención.
- g) Fecha de realización de la transferencia.
- h) Incidencias producidas, en su caso.

6. Al informe a que se refiere el apartado anterior, se acompañará la documentación acreditativa de la distribución de fondos entre los beneficiarios.

Asimismo, se adjuntará la documentación relativa a las incidencias que se hayan generado como consecuencia de la distribución de fondos, especialmente en lo referido a pagos indebidos, retrocesiones bancarias y reintegro de cantidades, entre otros.

7. La entidad colaboradora emitirá un informe final general, con el contenido y en el plazo a que se refiere el apartado 5, tras la realización del total de pagos correspondientes a las personas que hayan obtenido la condición de beneficiarias conforme a lo dispuesto en la citada Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, de fecha 20 de mayo de 2026. Asimismo, deberá comunicar de forma inmediata al Servicio Canario de

Empleo cualquier circunstancia que pueda afectar a la procedencia del pago a una entidad beneficiaria, incluyendo la falta de acreditación de requisitos, incidencias en la situación tributaria o frente a la Seguridad Social, existencia de deudas por reintegro, renunciaciones, modificaciones, incumplimientos o cualquier otra circunstancia relevante para la adecuada gestión de los fondos públicos.

8. La justificación de la subvención por parte de las entidades beneficiarias se realizará conforme a lo previsto en la convocatoria, en régimen de módulos, sin perjuicio de las actuaciones de revisión, comprobación material y apoyo a la liquidación que FUNCATRA deba realizar en ejecución del presente Convenio. La entidad beneficiaria deberá presentar la documentación justificativa en el plazo máximo establecido en la convocatoria, incluyendo, cuando proceda, la documentación acreditativa del cumplimiento del compromiso de contratación.

9. La entidad colaboradora procederá, en su caso, al reintegro o devolución del exceso de fondos públicos recibidos del órgano concedente, acompañando la documentación que acredite el reintegro.

De existir pagos indebidos a las entidades beneficiarias o haberse reintegrado o devuelto cantidades por aquellas o por la entidad colaboradora, se remitirán, por la entidad colaboradora, los ficheros 26, 29 o de devoluciones que correspondan.

10. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, determinará la obligación de reintegro de los fondos a los órganos concedentes, no procediendo el reintegro de intereses en la devolución de los fondos no ejecutados.

Decimocuarta.- Ficheros de entidades colaboradoras.

La entidad colaboradora deberá elaborar y entregar al órgano instructor de la línea de subvención los ficheros informáticos que resulten exigibles en cada momento para la gestión, seguimiento, justificación, liquidación y cierre de las subvenciones destinadas a Acciones Formativas con Compromiso de Contratación (AFCC). Dichos ficheros deberán ajustarse, en todo momento, a los formatos, estructuras, especificaciones técnicas y modelos normalizados vigentes establecidos por la Consejería competente en materia de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para la gestión de subvenciones, incluyendo los publicados en el área funcional de subvenciones del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC), disponible en la dirección https://www.gobiernodecanarias.net/intranet/hacienda/seflogic/areas_funcionales1/subvenciones/, así como a cualquier actualización, modificación o sustitución de los mismos que pudiera aprobarse durante la vigencia del Convenio.

Los citados ficheros deberán generarse a partir de los sistemas de información y gestión de expedientes habilitados al efecto y remitirse en los términos y plazos que establezca el Servicio Canario de Empleo.

En todo caso, la remisión de ficheros o registros deberá respetar la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, seguridad de la información, confidencialidad y conservación documental, sin que la entidad colaboradora pueda utilizar la información para finalidades distintas de las previstas en el presente Convenio.

Decimoquinta.- Justificación de las subvenciones por las personas y entidades beneficiarias.

La justificación por parte de las entidades beneficiarias del cumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de las subvenciones se realizará en la forma prevista en la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas desempleadas para los ejercicios 2026 y 2027.

La justificación de la subvención se tramitará conforme al sistema de módulos previsto en la convocatoria, sin perjuicio de las actuaciones de revisión, comprobación material y apoyo a la liquidación que, en su caso, correspondan a FUNCATRA como entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio.

Decimosexta.- Procedimiento de reintegro.

En el caso de que proceda el procedimiento de reintegro de las cantidades abonadas, se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siéndoles aplicables las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria.

Los reintegros por parte de las entidades beneficiarias se efectuarán al Servicio Canario de Empleo.

Decimoséptima.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico aplicable.

El presente Convenio de entidad colaboradora en materia de subvenciones tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en sus propias cláusulas, por los artículos 12, 15 y 16 de la Ley General de Subvenciones, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que respecta a la inscripción del mismo, y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo dispuesto en su artículo 6, por ser un Convenio de carácter no contractual, su contenido no está comprendido en el de los contratos regulados en la referida ley y cumple las condiciones para dicha exclusión, dado que las entidades intervinientes no tienen vocación de mercado.

La entidad colaboradora recibirá una compensación económica conforme a lo establecido en la cláusula séptima de este Convenio, que obedece estrictamente a la compensación por los costes incurridos por las tareas que se le asignan para las que FUNCATRA está habilitada.

Decimoctava.- Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento con firma electrónica en el lugar señalado en el encabezamiento.- La Presidenta del Servicio Canario de Empleo, Jéssica del Carmen de León Verdugo.- El Gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, Óscar Mata Izquierdo.

ANEXO I

Don Óscar Mata Izquierdo en representación de la FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

CERTIFICA

PRIMERO.- QUE DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA), PARA LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LOS EJERCICIOS 2026 Y 2027, APROBADO EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO N.º **3710/2026, DE 20 DE MAYO DE 2026**.

Ha efectuado las siguientes actuaciones desde el de de hasta el de de :

SEGUNDO.- Que la liquidación correspondiente al citado periodo es la siguiente:

CONCEPTO IMPORTE (€)

€

TERCERO.- Que se aplicarán los fondos para cubrir los costes derivados de la participación de FUNCATRA en la gestión de convocatoria.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente certificación. En ,

Firma electrónica

ANEXO II

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Primero.- Objeto del encargo.

FUNCATRA, como entidad colaboradora, tendrá la condición de Encargado del tratamiento realizado por cuenta de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (SCE), responsable de las actividades de tratamientos de datos personales objeto del presente Convenio:

- Ayudas y subvenciones.
- Inscripción de demandantes y demás servicios para la empleabilidad.
- Formación para el empleo.

Estos tratamientos se encuentran registrados en la web de la Presidencia del Gobierno.

<https://www.gobiernodecanarias.org/protecciondedatos/registrotratamiento/turic/sce/>

La base legal de estos tratamientos es la de ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al SCE, Responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del RGPD y demás normativa de aplicación.

El Delegado de Protección de Datos del SCE es la Secretaría General.

FUNCATRA, como Encargado del tratamiento, así como el personal que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales en el marco de la ejecución del Convenio, deberá tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal aplicable en la materia y en el presente encargo.

Segundo.- Finalidad.

Estos tratamientos de datos personales tienen, entre otras, las siguientes finalidades, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta a la establecida.

1. Gestión de ayudas y subvenciones de fomento del empleo, formación para el empleo, promoción de la economía social y el emprendimiento.

2. A efectos de identificación, contacto y/o notificación.

3. Creación de una base de datos curricular con la finalidad de intermediar en el mercado de trabajo.

4. Prestación y registro de los servicios para la mejora de la empleabilidad, que engloban los servicios de orientación, intermediación laboral, formación para el empleo, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades y emprendimiento.

5. Inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de la cualificación profesional adquirida a través de la experiencia laboral y las vías no formales de formación con vistas a obtener un Certificado de profesionalidad o un Título de Formación Profesional.

6. Trámite de expedición del certificado de profesionalidad.

7. Evaluación de las políticas activas de empleo:

- El análisis y evaluación de los programas y los servicios que desarrolla el SCE y/o sus entidades cooperadoras o colaboradoras, con el objetivo final de mejorar el diseño, la calidad y los resultados de sus actuaciones.

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las justificaciones legalmente establecidas para el seguimiento y control de los fondos procedentes de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, de los Presupuestos Generales del Estado, o de la Unión Europea.

8. Inscripción y/o acreditación de personas físicas o representantes legales de personas jurídicas como Entidades Colaboradoras de Formación, para la realización de Formación para el Empleo.

9. Fichero de personal de apoyo a la docencia, coordinación, tutoría, interpretación y coordinación pedagógica en el ámbito de la Formación para el Empleo.

10. Fichero de personas físicas y jurídicas para la realización de prácticas profesionales no laborales, así como la formación en centros de trabajo relacionada con certificados de profesionalidad.

Si el Encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo la normativa vigente y/o lo previsto en el presente encargo, será considerado también como Responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

Tercero.- Duración.

Este encargo tendrá la misma duración que el Convenio, sin perjuicio de las obligaciones de bloqueo, conservación, devolución, supresión y confidencialidad que deban mantenerse una vez finalizada su vigencia.

Cuarto.- Destino de los datos al término de la duración del encargo.

Al finalizar el encargo, el Encargado del tratamiento, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, debe:

Devolver al Responsable los datos personales, tanto los que fueron automatizados como los que no. La devolución debe comportar el borrado total de los datos personales, tanto los que fueran tratados de forma automatizada, borrándolos de los equipos utilizados para ello, como los que fueron tratados de forma no automatizada, destruyendo diligentemente las copias en soporte papel, en su caso.

El Encargado del tratamiento podrá conservar una copia de los datos personales, los cuales debe mantener bloqueados, para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales, por el plazo legalmente establecido para ello. Finalizado este, deberá proceder a la destrucción y supresión de tales datos personales.

Quinto.- Tipología de datos personales.

Los datos personales susceptibles de tratamiento por el Encargado son:

- Datos de carácter identificativo: DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitidos por las Administraciones Públicas, correo electrónico.
- Datos especialmente protegidos: personas con discapacidad, personas que son víctima de violencia de género, minorías étnicas, víctimas del terrorismo.
- Circunstancias sociales y de vulnerabilidad: personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes, personas con dependientes a su cargo.
- Datos académicos y profesionales: nivel formativo, conocimiento de idiomas, carnets de conducir y profesionales, profesión, experiencia laboral, autorización administrativa de trabajo y/o residencia.
- Detalles del empleo: n.º de la Seguridad Social, situación laboral, ocupaciones solicitadas, datos de prestaciones por desempleo y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), disponibilidad para el empleo, datos administrativos de inscripción para el empleo, datos de vida laboral, datos relativos a contratos.
- Datos económicos: cuenta bancaria.
- Otros tipos de datos: estado civil, cargas familiares, fecha de nacimiento, sexo, autorización para cesión de datos.

Sexto.- Personas afectadas.

Los colectivos de las personas físicas afectadas cuyos datos pueden ser tratados son: Personas interesadas y representantes legales de entidades jurídicas.

Séptimo.- Personas autorizadas para el tratamiento de los datos personales.

El Encargado del tratamiento garantizará que los datos personales se traten únicamente por el personal que, dentro de aquel adscrito a la ejecución del Convenio, haya autorizado y declarado para este cometido.

Si se produjeran bajas, sustituciones o incorporaciones respecto al personal declarado, el Encargado deberá entregar al Responsable, en el plazo máximo de siete (7) días naturales, una nueva declaración responsable comunicando esta circunstancia, así como la identificación, funciones y lugar de trabajo de los trabajadores a quienes afecte, y señalando, en el caso de incorporaciones, que los nuevos trabajadores han suscrito un compromiso de confidencialidad.

Tanto el Encargado como el personal que trate los datos están sujetos a un deber de confidencialidad, que permanecerá incluso tras la finalización del encargo.

El Encargado deberá informar convenientemente a su personal de las medidas de seguridad que ha de adoptar para la protección de los datos, y le garantizará la formación necesaria en la materia.

Octavo.- Tratamiento de datos personales en el territorio de la Unión Europea.

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los tratamientos de datos personales deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Noveno.- Ejercicio de derechos en materia de protección de datos.

En el supuesto de que una persona afectada ejerza sus derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas), el Encargado debe remitir la documentación, a través del Registro general electrónico del Gobierno de Canarias, al Responsable, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

El Responsable podrá requerir al Encargado para que, en un plazo máximo de dos días hábiles, aporte documentación adicional para contestar dicha solicitud.

Décimo.- Deber de cooperación del Encargado.

El Encargado del tratamiento debe:

- Facilitar el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento del Delegado de Protección de Datos designado por el Responsable.
- Cooperar con la autoridad de control.
- Colaborar con el Responsable a solicitud de este.
- Poner a su disposición cuanta información o documentación le sea requerida para dar cumplimiento al marco normativo en materia de protección de datos.
- Comunicar de forma inmediata si advierte que una instrucción es susceptible de infringir dicho marco normativo.

Undécimo.- Medidas de seguridad del tratamiento de datos personales.

El Encargado debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que las operaciones de tratamiento de datos personales se realicen en un nivel de seguridad adecuado. Como mínimo habrán de contemplar:

La seudonimización¹, y el cifrado de datos personales².

- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico³.
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento⁴.

Son aplicables:

- Las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, respecto al tratamiento no automatizado de los datos.
- Las medidas de seguridad del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- Si el Encargado se encontrara autorizado, en su caso, para la utilización de los recursos informáticos, telefónicos o redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, resultaría además de aplicación el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 25 de junio de 2018, que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 127, de 3 de julio de 2018.

Duodécimo.- Notificación de violaciones de seguridad de los datos personales.

El Encargado notificará al Responsable, de manera fehaciente, cada violación de seguridad⁵ de los datos personales, con carácter inmediato y, de ser posible, en un plazo de 48 horas desde que tenga constancia.

- 1 Es decir, el tratamiento de datos personales de forma que no puedan atribuirse a una persona afectada sin utilizar información adicional.
- 2 Esto es, la conversión de los datos personales en ilegibles.
- 3 Esto es que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas, para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra medida de seguridad contra ataques cibernéticos. Además, debe llevar a cabo la actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que inhiba el malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias de seguridad periódicamente que se almacenarán en lugar distinto a aquel en el que se encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello.
- 4 Es decir, las medidas técnicas adoptadas deben ser revisadas de forma periódica, lo cual incluye los análisis periódicos de seguridad de los equipos informáticos y sus servidores.
- 5 Entendida como la pérdida, destrucción o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos.

La notificación debe comprender, como mínimo, la descripción de:

- La naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales; el número aproximado de personas afectadas, cuando sea posible; y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- Las posibles consecuencias de la vulneración de la seguridad de los datos personales.
- Las medidas correctivas adoptadas para poner remedio a la violación de seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Decimotercero.- Subencargados de tratamiento.

El Encargado debe contar con la autorización expresa y por escrito del Responsable para acudir a la subcontratación, así como para incorporar o sustituir a los subcontratistas (Subencargados del tratamiento).

Son requisitos imprescindibles para otorgar dicha autorización, además de los establecidos en la normativa aplicable por razón de la materia, los siguientes:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del Subencargado se ajuste a la legalidad vigente y a las instrucciones que dicte el Responsable del tratamiento.
- Que el Encargado del tratamiento y el Subencargado formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente anexo, que será puesto a disposición del Responsable del tratamiento.

Corresponde al Encargado del tratamiento inicial formular dicho contrato o acto jurídico, de tal forma que el Subencargado del tratamiento quede sujeto a las mismas condiciones que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales.

En el caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el Responsable del tratamiento.

Decimocuarto.- Modificaciones del presente anexo.

Si como consecuencia de la ejecución del encargo, y siempre que se respetase la normativa aplicable, resultara necesario modificar el presente anexo, el Encargado lo requerirá razonadamente, especificando los cambios que solicita. En caso de que el Responsable manifestara su conformidad, las partes firmantes de este Convenio emitirán, mediante la correspondiente adenda de modificación, un anexo actualizado que recoja fielmente el detalle del tratamiento.

El Responsable del tratamiento también puede instar por propia iniciativa la modificación del presente anexo, mediante adenda suscrita por las partes, previa audiencia al Encargado del tratamiento.